



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.010223/2019-22

Data do julgamento: 11/07/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.

Alberto Elias Assayag Rocha

Ementa: Apurar responsabilidade de administradora de carteira de valores mobiliários e de seu diretor responsável por violação ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 558/2015. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de:

(i) **Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.**, na qualidade de administradora do FIC Terra Nova, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por infração ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015, por ter violado seus deveres fiduciários, ao ter permitido que cotistas RPPS investissem em ativos vedados a eles e ao ter aceitado aplicações de um cotista RPPS que ultrapassaram o limite máximo de 15% que ele podia deter em um fundo de investimento; e

(ii) **Alberto Elias Assayag Rocha**, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Única, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por infração ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015, por ter violado seus deveres fiduciários, ao ter permitido que cotistas RPPS investissem em ativos vedados a eles e ao ter aceitado aplicações de um cotista RPPS que ultrapassaram o limite máximo de 15% que ele podia deter em um fundo de investimento.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o advogado Raphael Bernardes, representando Alberto Elias Assayag Rocha.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 24/07/2023, às 11:20, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 30/07/2023, às 15:10, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 11/08/2023, às 11:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 18/08/2023, às 15:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1827939** e o código CRC **87327197**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1827939** and the "Código CRC" **87327197**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.010223/2019-22

Reg. Col. 1417/19

Acusado: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
Alberto Elias Assayag Rocha

Assunto: Apurar responsabilidade de administradora de carteira de valores mobiliários e de seu diretor responsável por violação ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 558/2015.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de Única Administração e Gestão de Recursos Ltda. (“Única” ou “Administradora”) e de seu diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários Alberto Elias Assayag Rocha (“Alberto Elias” e, quando em conjunto com Única, “Acusados”), por alegada infração aos art. 16, I, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 558/2015¹.

2. O presente processo originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.000365/2018-09, instaurado a partir de intercâmbio de informações, realizado em janeiro de 2018², com a Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, em razão de a SIN ter identificado que determinados cotistas do Terra Nova IMAB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda

¹ Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: I – exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes;

² Doc. 0874484.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Fixa (“FIC Terra Nova”), administrado pela Única, estavam desenquadrados em relação ao disposto no art. 7º, §8º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“Resolução CMN”) nº 3.922/2010³.

3. Durante a investigação objeto do processo indicado acima, verificou-se também que a Única aceitou aplicações no FIC Terra Nova no valor de R\$ 29.920.000,00 de determinado cotista que se qualifica como regime próprio de previdência social (“RPPS”), o qual ficou desenquadrado em relação ao limite regulatório estabelecido no art. 14 da referida Resolução CMN nº 3.922/2010, que estabelece que o total das aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento deve representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo.

4. Após interações com os Acusados, a SIN elaborou termo de acusação em 07.11.2019 (“Termo de Acusação”)⁴.

II. ACUSAÇÃO

II.A Aceitação de cotistas RPPS em fundo de investimento com ativos vedados

5. A SIN apontou que o FIC Terra Nova iniciou suas atividades em 27.12.2016, possuía sete cotistas e patrimônio líquido de R\$ 37.152.275,81, na data base de 29.09.2017.

6. O art. 1º do Regulamento do referido fundo, vigente até 03.11.2017⁵, estabelecia que o público alvo é formado exclusivamente por investidores qualificados e que “*observa o disposto na*

³ Art. 7º. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites: (...) § 8º Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de investimento de que tratam a alínea “a” do inciso III, a alínea “a” do inciso IV e as alíneas “b” e “c” do inciso VII deste artigo devem: I - ser emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II - ser emitidos por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM; III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios classificado como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; ou IV - ser cotas de fundos de investimento cujos ativos investidos observem as condições do inciso I ou do inciso II deste parágrafo.

⁴ Doc. 0874390.

⁵ Doc. 0874601.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Resolução nº 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional ('CMN') que regulamenta os investimentos realizados pelos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS”.

7. A Acusação apontou, ainda, que, não obstante ter sido constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado, o FIC Terra Nova possuía regras de resgate bastante restritivas. Segundo a SIN, o prazo para conversão de cotas (art. 20 do Regulamento⁶) e a estipulação de taxa de saída (art. 14 do Regulamento⁷), por exemplo, impunham ao administrador do fundo a necessidade de adoção de uma especial diligência quando do ingresso de novos cotistas, de forma a evitar a entrada indevida de investidores que estejam impedidos de fazerem aplicações devido aos limites regulatórios a eles impostos, pois uma solução para o impasse provocado por tal situação não poderia envolver um resgate que fosse em curto prazo.

8. Por meio do Demonstrativo de Composição e Diversificação de Ativos do Fundo referente a setembro de 2017⁸, apresentado pela Única à CVM, a SIN concluiu que mais de 75% do seu patrimônio líquido estava aplicado em ativos de crédito privado.

9. Ademais, destacou que, de todas as sociedades emissoras dos créditos privados em questão, apenas uma possuía registro de companhia aberta junto à CVM, mas como era uma securitizadora de crédito, os ativos de crédito por ela emitidos não podiam integrar a carteira de fundos de investimento investidos por RPPS, nos termos do art. 7º, §8º, da Resolução CMN nº 3.922/2010.

10. Assim, a Acusação indicou que FIC Terra Nova era um fundo que, para efeitos das regras aplicáveis aos RPPS, se enquadrava no inciso IV, “a”, do art. 7º da Resolução CMN nº

⁶ “Artigo 20. O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado nos termos deste Regulamento, sendo pago no 4º (quarto) dia útil subsequente à data de conversão de cotas.

Parágrafo Primeiro. Fica estipulada como data de conversão de cotas: I. Com cobrança de taxa de saída: o 63º (sexagésimo terceiro) dia corrido subsequente à solicitação de resgate ou primeiro dia útil subsequente, caso a data não seja dia útil. II. Sem cobrança de taxa de saída: o 1.460º (milésimo quadringentésimo sexagésimo) dia corrido subsequente à solicitação de resgate ou primeiro dia útil subsequente, caso a data não seja dia útil.” (Doc. 0874601).

⁷ “Artigo 14. É cobrada taxa de saída no FUNDO de 30% (trinta por cento) do valor do resgate, a qual é deduzida diretamente do valor a ser recebido, conforme prazo de conversão de cotas previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 20 deste Regulamento, revertendo em favor do FUNDO, não sendo cobrada taxa de ingresso no FUNDO.” (Doc. 0874601).

⁸ Doc. 0874653.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3.922/2010⁹. Dessa forma, para serem elegíveis a aplicações realizadas por tal tipo de investidor após a entrada em vigência da Resolução CMN nº 4.604/2017, em 23.10.2017, “(...) *fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM*” somente poderiam investir em ativos financeiros de emissores privados caso se enquadrassem em um dos incisos do § 8º do art. 7º daquela norma¹⁰.

11. Nesse sentido, a SIN apontou que, como o Fundo alocava ao menos 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento, para que o FIC Terra Nova fosse elegível para aplicações de RPPS, os ativos de crédito privado eventualmente integrantes das carteiras dos fundos investidos deveriam ser emitidos, necessariamente, por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”) ou por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM.

12. Com efeito, conforme previsto no art. 21, §1º, da Resolução CMN nº 3.922/2010, os RPPS que já eram cotistas do fundo antes da entrada em vigência da Resolução CMN nº 4.604/2017, em 23.10.2017, podiam manter suas aplicações até o final do prazo de carência ou de conversão de cotas. Segundo a SIN, além de não ser necessário que os cotistas do FIC Terra Nova resgatassem suas aplicações, também não cabia à sua gestora alterar a composição e diversificação de ativos do fundo, ou mesmo diligenciar para que fundos investidos o fizessem. Bastava, apenas, que a Única, na qualidade de administradora do fundo em questão, não permitisse mais o ingresso de novas aplicações de RPPS no FIC Terra Nova.

13. Em resposta ao Ofício nº 42/2018/CVM/SIN/GSAF¹¹, a Única apresentou informações acerca da relação das aplicações realizadas no FIC Terra Nova no período de 27.12.2016 a

⁹ Art. 7º. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites: (...) IV - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: a) cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa);

¹⁰ Vide nota de rodapé nº 3.

¹¹ Doc. 0875048.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

30.06.2018, assim como a lista dos cotistas do fundo nessa última data¹².

14. Pela resposta apresentada, a Acusação concluiu que a Única aceitou aplicações realizadas no FIC Terra Nova por três cotistas RPPS em datas posteriores à entrada em vigência da Resolução CMN nº 4.604/2017, em violação ao disposto no art. 7º, §8º, da Resolução CMN nº 3.922/2010.

15. Em resposta ao Ofício nº 6/2018/CVM/SIN/GIA¹³, a Única argumentou que¹⁴:

(i) todos os ativos do FIC Terra Nova eram cotas de fundos de investimento e que ela não teria acesso, em bases diárias, às carteiras dos fundos de investimento administrados por terceiros;

(ii) apesar do art. 10 da Resolução CMN nº 3.922/2010 determinar a verificação dos limites, requisitos e vedações considerando as aplicações indiretas por meio de fundos de investimento, ela não tem acesso à totalidade das informações sobre as aplicações de um RPPS — segundo a administradora, somente o próprio RPPS tem conhecimento de suas aplicações próprias e daquelas realizadas junto a terceiros;

(iii) nos termos do art. 122, §1º, da ICVM nº 555/2014, “*é dispensada, pela própria CVM, de consolidar as aplicações dos fundos investidos pelo Fundo quando esses são geridos por terceiros não ligados ao administrador ou ao gestor do fundo investidor*”; e

(iv) “*(...) somente a CVM, em curso de investigação, poderia chegar às conclusões que chegou. O administrador do fundo não tem acesso a tais dados e nem tem como exigir que a Gestora do Fundo lhes passe, dado o manto de confidencialidade com que essas informações são transmitidas pelos administradores dos fundos investidos aos gestores dos fundos investidores*”.

16. A SIN, por sua vez, reconheceu que cabe primariamente ao próprio RPPS zelar pelo cumprimento das regras impostas pela Resolução CMN nº 3.922/2010 a seus investimentos e que a Resolução CMN nº 3.922/2010 não atribui ao administrador de um fundo de investimento a responsabilidade por controlar os limites aos quais os cotistas RPPS devem obedecer.

17. No entanto, destacou que não se está diante de situação na qual a visibilidade da carteira completa investida pelo RPPS importa para a configuração do desenquadramento: a exposição indevida se refere a um ativo vedado, ou seja, a caracterização da irregularidade não depende do

¹² Doc. 0875098.

¹³ Doc. 0875116.

¹⁴ Doc. 0875131.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

conhecimento, por parte do administrador, de quais são os demais investimentos efetuados pelo RPPS.

18. Em outras palavras, a Acusação destacou que, *“o que se esperava da ÚNICA, e de que qualquer outro administrador de fundos de investimento, é que a partir da publicação da Resolução CMN nº 4.604, em 23/10/2017, não mais aceitasse aplicações de regimes próprios de previdência social em fundos de investimento administrados que possuísem em suas carteiras, direta ou indiretamente, ativos de emissores privados que não se enquadrassem no art. 7º, § 8º, daquela Resolução”*.

19. Por tais razões, a SIN concluiu que a Única descumpriu o disposto no art. 16, I, da ICVM nº 558/2015, especialmente em relação ao dever de lealdade para com os cotistas do FIC Terra Nova.

II.B Aceitação de aplicação de cotista RPPS acima do limite regulatório a ele imposto

20. Por intermédio da resposta apresentada pela Única ao Ofício nº 42/2018/CVM/SIN/GSAF, a SIN constatou que um dos cotistas RPPS aplicou no FIC Terra Nova o valor de R\$ 4.500.000,00, em 24.10.2017, e mais R\$ 25.420.000,00 em 30.10.2017, o qual conferiu ao referido cotista quase 44% do patrimônio líquido do fundo¹⁵.

21. Mesmo considerando os novos aportes que aconteceram no FIC Terra Nova em novembro e dezembro de 2017¹⁶, a participação do referido cotista RPPS superava 40% do seu patrimônio líquido — em violação ao limite de 15%, previsto no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010, redação esta introduzida pela Resolução CMN nº 4.604, de 19.10.2017.

22. Assim, em resposta ao Ofício nº 53/2018/CVM/SIN/GSAF¹⁷, a Única afirmou¹⁸:

(i) *“(...) em maio de 2018, o seu controle societário foi alienado, estando toda a documentação do Fundo, inclusive listas de presenças, atualmente sob processo de*

¹⁵ Doc. 0874561.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Doc. 0875607.

¹⁸ Doc. 0875624.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

verificação e revisão de todos os Fundos Administrados e Geridos, a fim de verificarem a condição de todos os ativos e dos Cotistas do Fundo”;

(ii) vem envidando esforços para recuperação dos ativos investidos pelo Fundo e o reenquadramento dos cotistas RPPS que estejam desenquadrados; e

(iii) foi aprovado plano de desinvestimentos em assembleia de cotistas de 18.10.2018, que teria decidido pelo não recebimento de novas aplicações no FIC Terra Nova, de forma que o enquadramento do referido cotista RPPS se daria mediante a execução do referido plano de desinvestimentos.

23. A Acusação destacou que tal plano de desinvestimentos não tem sido suficiente para enquadrar os cotistas em relação aos limites regulatórios a que estão impostos e que desde dezembro de 2017 não houve novos aportes ou resgates no FIC Terra Nova, de modo que não resta dúvida de que um cotista RPPS permanece desenquadrado em relação ao art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010. Ademais, apontou que antes mesmo da entrada em vigência da Resolução CMN nº 4.604, em 23.10.2017, a redação do art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010 já estabelecia em 25% o limite máximo que determinado RPPS poderia deter em um fundo de investimento, não havendo justificativa para a Única aceitar os aportes realizados no FIC Terra Nova por um dos cotistas RPPS em 24.10.2017.

24. Nesse sentido, a SIN apontou que a Única, mais uma vez, teria violado seu dever de lealdade para com o investidor, descumprindo o disposto no art. 16, I da ICVM nº 558/2015.

II.C Diretor responsável da Única

25. Após sustentar a infração, pela Única, ao art. 16, I da ICVM nº 558/2015, conforme descrito nos itens **II.A** e **II.B** acima, a Acusação apontou que o diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, por dever de ofício e por suas inerentes atribuições na administração do FIC Terra Nova (ICVM nº 558/2015, art. 4º, III¹⁹), participou e tinha conhecimento desses atos.

¹⁹ Art. 4º Para fins de obtenção e manutenção da autorização pela CVM, o administrador de carteiras de valores mobiliários, pessoa jurídica, deve atender os seguintes requisitos: (...) III – atribuir a responsabilidade pela administração de carteiras de valores mobiliários a um ou mais diretores estatutários autorizados a exercer a atividade pela CVM, nos termos dos §§ 5º e 6º deste artigo;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

26. Consoante verificado por meio do Sistema de Cadastro da CVM²⁰, até 10.11.2017, o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Única era Alberto Elias. A partir daquela data, foi sucedido pelo Sr. J.C.L.X.O.

27. Após a assunção pelo Sr. J.C.L.X.O da responsabilidade pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Única, houve apenas uma aplicação realizada no FIC Terra Nova por RPPS, razão pela qual a Acusação entendeu que seria desproporcional acusa-lo por tal irregularidade.

28. Alberto Elias, por outro lado, teria permitido que três cotistas RPPS aplicassem recursos, nos meses de outubro e novembro de 2017, em fundo de investimento que continha ativos vedados a tais investidores e aceitado que um desses cotistas ultrapassasse o limite máximo de 15% que o RPPS podia deter em um fundo de investimento.

29. Segundo o referido acusado, a Resolução CMN nº 3.922/2010 se aplicaria ao gestor do RPPS, e não aos administradores fiduciários. Ademais, sustentou que não pode ser pessoalmente responsável pelas obrigações que contraiu em nome da Administradora em virtude de ato regular de gestão, além de não existir prova de culpa ou dolo na investigação conduzida pela CVM quanto à falta de seu dever de diligência no cumprimento das obrigações decorrentes da legislação aplicável.

30. A Acusação, no entanto, discordou dos argumentos apresentados por Alberto Elias e concluiu que deve responder, em conjunto com a Única, pelas infrações acima descritas.

31. Por fim, a SIN destacou que o descumprimento pela Única e por Alberto Elias do dever de conduta de que trata o art. 16, I, da ICVM nº 558/2015 é considerado infração grave nos termos do art. 32 da mesma Instrução, para os efeitos do art. 11, §3º, da Lei nº 6.385/1976.

III. MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

32. A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários (“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação por meio do Parecer n. 00256/2019/GJU - 4/PFE-

²⁰ Doc. 0875688.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

CVM/PGF/AGU²¹, entendeu estarem atendidos os requisitos previstos na Instrução CVM nº 607/2019, vigente à época²².

IV. RAZÕES DE DEFESA

33. Regularmente intimada, e mesmo depois de ter seu pedido de dilação de prazo²³ deferido por esta autarquia²⁴, a Única não apresentou defesa.

34. Devidamente citado, Alberto Elias apresentou, tempestivamente, sua defesa²⁵, alegando, preliminarmente, **(i)** a violação aos princípios da legalidade e demais preceitos constitucionais e legais aplicáveis ao processo administrativo federal, na medida em que o Termo de Acusação teria sido fundamentado em norma que não se aplicaria ao acusado; **(ii)** a ausência de elementos de autoria e materialidade de conduta delituosa; e **(iii)** inaplicabilidade da Resolução CMN nº 3.922/2010 em relação ao acusado.

35. No tocante ao mérito, o acusado sustentou, em síntese, que:

- a) “(...) a responsabilidade de diligência na aquisição e monitoramento da carteira não seria do Acusado, mas sim do gestor de recursos habilitado para gestão de carteira do FIC TERRA NOVA”;
- b) “(...) a norma aplicável tanto a Administradora, Acusado e Gestora não impede o investimento nas cotas dos fundos investidos pelo FIC TERRA NOVA”;
- c) “(...) o respeito da concentração imposta aos RPPS, nos termos do seu art. 14 é de responsabilidade do próprio RPPS, e jamais deve ser apresentado como uma responsabilidade da Administrador e do Acusado”;
- d) a Administradora contratou prestadores de serviços para as atividades de controladoria e distribuição, bem como de “sistema adicional, capaz de averiguar o enquadramento de fundos da sociedade” no âmbito do FIC Terra Nova; e
- e) ausência de qualquer ato doloso ou culposos.

²¹ Doc. 0906536.

²² A ICVM nº 607/2019 foi revogada e substituída pela Resolução CVM nº 45/2021.

²³ Doc. 0939060.

²⁴ Doc. 0939077.

²⁵ Doc. 1072408.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

36. Por fim, Alberto Elias protestou pela intimação **(i)** da Caixa Econômica Federal para (i.a) “juntar [...] todos os contratos de custódia, tesouraria, controladoria, mantido com a administradora e os fundos por ela administrados à época dos fatos” e (i.b) “apresentar os requisitos prévios de investimentos exigidos da administradora quando os serviços de custódia, tesouraria, controladoria eram prestados pela referida instituição”; e **(ii)** das instituições financeiras que prestaram serviços aos fundos administrados à época.

V. MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

37. Nos termos do art. 38 da então vigente ICVM nº 607/2019, a SIN apresentou manifestação técnica complementar²⁶ acerca da defesa, indicando que, “a partir de 23/10/2017, o FIC Terra Nova deixou de ser um fundo de investimento elegível para aplicações de RPPS, uma vez que investia, ainda que de forma indireta, em ativos de crédito privado emitidos por companhias que não possuíam registro na CVM ou por companhia securitizadora”, de modo que a “obrigação [dos Acusados] saber que o produto que administrava não era mais elegível para aplicações por parte de tal modalidade de investidor”.

38. Ressaltou, ainda, que “a ÚNICA e o Sr. ALBERTO ELIAS ASSAYAG ROCHA sabiam de antemão que os investidores ficariam aprisionados em uma situação de desenquadramento em relação à regulação a eles aplicáveis, uma vez que o Fundo era completamente ilíquido, com data de conversão de cotas de 1.460 dias após o pedido de resgate”.

39. Devidamente citado, Alberto Elias também apresentou manifestação técnica complementar²⁷, reiterando seus argumentos de defesa, especialmente que atuou de maneira diligente ao contratar prestadores de serviços no âmbito do FIC Terra Nova, de modo que não seria sua responsabilidade realizar o controle dos investimentos pelos cotistas RPPS.

²⁶ Doc. 1093593.

²⁷ Doc. 1116074.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

40. Em 31.05.2022, Alberto Elias apresentou proposta de termo de compromisso englobando, além do presente processo, os PAS CVM nºs 19957.008143/2018-26 e 19957.008816/2018-48, em que se propôs o pagamento de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos processos administrativos sancionadores, totalizando R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de não atuar mais no mercado de capitais pelo prazo de 10 (dez) anos.

41. Ao realizar a análise²⁸ da proposta de termo de compromisso, a PFE-CVM solicitou, para manifestação final quanto à correção das irregularidades, que a SIN informasse se “*foram efetivamente resgatados os valores investidos pelos RPPS’s*”.

42. Em atendimento a tal solicitação, esta autarquia enviou o Ofício nº 29/2022/CVM/SIN/GSAF²⁹ à RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do FIC Terra Nova, para que prestasse informações acerca de eventuais resgates realizados por cotistas RPPS no âmbito daquele fundo.

43. A referida administradora informou, em resposta³⁰, que até aquela data (31.08.2022), não houve pedidos de resgate de cotas pelos aludidos cotistas, mas que o fundo “*possui plano de liquidação aprovado por cotistas, no qual a RJI vem amortizando as cotas do Fundo*”.

44. Face às informações prestadas, a PFE-CVM concluiu³¹ não haver óbice legal à celebração do termo de compromisso, “*cabendo ao Comitê de Termo de Compromisso, valendo-se da prerrogativa que lhe é conferida pelo §4º do art. 83 da Resolução CVM 45/2021, negociar as melhores condições da proposta com vistas ao alcance de valor que atenda ao caráter pedagógico e preventivo inerentes aos acordos administrativos, como medida de satisfação ao interesse público*”.

45. Em 10.10.2022, Alberto Elias apresentou aditamento à proposta de termo de

²⁸ Doc. 1597176.

²⁹ Doc. 1599100.

³⁰ Docs. 1600824 e 1600825.

³¹ Doc. 1618367.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

compromisso³², aumentando a obrigação pecuniária referente ao presente PAS para R\$ 360.000,00.

46. Em 11.10.2022, o Comitê de Termo de Compromisso opinou³³ ao Colegiado da CVM a aceitação da proposta no âmbito do presente PAS. Em 06.12.2022, o Colegiado decidiu³⁴, por unanimidade, rejeitar a proposta de termo de compromisso, por entender que não seria conveniente e oportuna a celebração do ajuste.

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

47. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em 18.08.2020³⁵. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído ao ex-Diretor Gustavo Gonzalez, em 12.01.2021³⁶, à Diretora Flávia Perlingeiro, em 09.03.2021³⁷, ao então Diretor Fernando Galdi, em 09.09.2021³⁸, e, finalmente, distribuído à minha relatoria, em 11.01.2022³⁹.

48. Em 08.05.2023, foi proferido despacho⁴⁰ rejeitando as provas protestadas em sede de defesa, em razão do caráter genérico do requerimento.

49. Em 20.06.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM⁴¹, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

³² Doc. 1626432.

³³ Doc. 1657769.

³⁴ Doc. 1705182.

³⁵ Doc. 1078071.

³⁶ Doc. 1176169.

³⁷ Doc. 1212192.

³⁸ Doc. 1342549.

³⁹ Doc. 1424415.

⁴⁰ Doc. 1765939.

⁴¹ Doc. 1807404.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.010223/2019-22

Reg. Col. 1417/19

Acusados: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
Alberto Elias Assayag Rocha

Assunto: Apurar responsabilidade de administradora de carteira de valores mobiliários e de seu diretor responsável por violação ao art. 16, inciso I, da Instrução CVM nº 558/2015.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SIN para apurar eventual responsabilidade dos Acusados por alegada infração ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015².
2. Conforme exposto no Relatório, o presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM nº 19957.000365/2018-09³, em que verificou-se que, no âmbito do FIC Terra Nova, a Única **(i)** aceitou aplicações de cotistas RPPS, os quais não podiam aplicar recursos em fundos de investimento que alocavam sua carteira, ainda que indiretamente, em ativos de emissores privados que não aqueles mencionados no art. 7º, §8º, da Resolução CMN nº 3.922/10, então vigente⁴; e **(ii)** aceitou aplicações de um cotista RPPS que

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Art. 16. O administrador de carteira de valores mobiliários deve: I – exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes;

³ Doc. 0874484.

⁴ A Resolução CMN nº 3.922/10 foi revogada pela Resolução CMN nº 4.963/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acarretaram o seu desenquadramento em relação ao limite regulatório estabelecido no art. 14 da referida Resolução do Conselho Monetário Nacional, que estabelece que o total das aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento deveria representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo.

3. Devidamente intimados, apenas o acusado Alberto Elias apresentou defesa⁵, sustentando, preliminarmente, **(i)** a violação aos princípios da legalidade e demais preceitos constitucionais e legais aplicáveis ao processo administrativo federal, na medida em que o Termo de Acusação teria sido fundamentado em norma que não se aplicaria ao acusado; **(ii)** a ausência de elementos de autoria e materialidade de conduta delituosa; e **(iii)** inaplicabilidade da Resolução CMN nº 3.922/2010 em relação ao acusado.

4. No mérito, argumentou, em síntese, que:

- a) a responsabilidade pela diligência na compra de ativos no âmbito do FIC Terra Nova seria do gestor, e não do administrador;
- b) a responsabilidade pela limitação de concentração estabelecida no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010 é do próprio RPPS;
- c) a Administradora cumpriu seu dever de diligência ao contratar prestadores de serviços (gestão, tesouraria, custódia, controladoria, distribuição) no âmbito do FIC Terra Nova; e
- d) não restou demonstrado qualquer ato doloso ou culposos por Alberto Elias.

5. Não obstante a Única não ter apresentado defesa, acarretando a revelia da mesma, necessário destacar que a *“revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação”*, nos termos do art. 28 da ICVM nº 607/2019, vigente à época⁶. Os fatos e argumentos trazidos na defesa de Alberto Elias não se limitam à sua esfera de atuação na qualidade de diretor responsável da Administradora (com exceção do item “d” acima), motivo pelo qual, à luz do princípio da instrumentalidade do processo⁷, serão estendidos a todos os Acusados.

⁵ Doc. 1072408.

⁶ A ICVM nº 607/19 foi revogada pela Resolução CVM nº 45/21, a qual replicou a mesma redação do art. 28.

⁷ A esse respeito, “[a] persecução disciplinar é realizada pela própria Administração Pública por meio de um processo administrativo, consistente numa sucessão encadeada de atos, conduzidos com certa ordem e cronologia por uma comissão especialmente designada, com a finalidade de atingimento de um interesse



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. Feito tais esclarecimentos iniciais, passo a analisar as preliminares suscitadas.

II. PRELIMINARES

II.A *Violação ao princípio da legalidade e demais preceitos constitucionais*

7. A primeira preliminar suscitada por Alberto Elias consiste na violação ao princípio da legalidade e demais preceitos constitucionais e legais aplicáveis ao processo administrativo federal, sob a alegação de que a Acusação atribui aos Acusados responsabilidade por conduta que não é própria da Administradora e que não há individualização da conduta do diretor responsável pela administração de carteiras.

8. Entendo não assistir razão ao acusado.

9. A imputação trazida pela Acusação foi baseada na violação ao art. 16, I da ICVM nº 558/2015, que é aplicável aos administradores de carteira de valores mobiliários, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade.

10. Ademais, a infração objeto deste PAS consiste na violação aos deveres fiduciários pela Administradora e seu diretor responsável com relação a investimentos feitos por cotistas no âmbito do FIC Terra Nova, tendo a Acusação indicado uma atuação desleal dos Acusados para com seus clientes.

11. Por tais razões, rejeito a preliminar.

II.B *Ausência de elementos de autoria e materialidade de conduta delituosa*

12. A segunda preliminar suscitada também não merece acolhimento.

13. A avaliação acerca da existência de elementos de autoria e materialidade da conduta delituosa dos Acusados se confunde com o mérito, conforme será devidamente realizada no capítulo III deste voto.

público, que seria a máxima tentativa de elucidação da verdade dos fatos investigados e obtenção de uma decisão final que finalize uma controvérsia entre servidor e Administração, objetivando, em último caso, o controle disciplinar interno.” (RUSCHEL, Karine Mendonça. A Primazia do Mérito, a Instrumentalidade das Formas e o Princípio do Prejuízo no Julgamento do Processo Administrativo Disciplinar: uma visão comparada com outros ramos jurídicos processuais).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. A propósito, vale destacar que a PFE-CVM, responsável por verificar o preenchimento dos requisitos legais constantes no art. 6º da ICVM nº 607/2019 (vigente à época), chegou à mesma conclusão em seu parecer⁸.

II.C Inaplicabilidade da Resolução CMN nº 3.922/2010

15. De igual modo, entendo que a terceira preliminar suscitada pelo acusado também não merece acolhimento.

16. Alberto Elias argumentou que *“a norma da Resolução do CMN nº 3.922/2010 não se aplica ao Acusado”*, de modo que, *“ante a inaplicabilidade de condutas e obrigações impostas por norma não atinente as obrigações do Acusado, é que o presente PAS deve ser extinto sem qualquer julgamento”*.

17. No entanto, a infração imputada pela Acusação consiste na violação ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015, isto é, violação aos deveres fiduciários pelos Acusados. A esse respeito, confira-se o disposto no Termo de Acusação:

“49. Por certo, esta área técnica não discorda de que cabe primariamente ao próprio regime próprio de previdência social zelar pelo cumprimento das regras impostas pela Resolução CMN nº 3.922/2010 a seus investimentos.

50. Também é fato que a Resolução CMN nº 3.922/2010 não atribui ao administrador de um fundo de investimento a responsabilidade por controlar os limites aos quais os regimes próprios de previdência social devem obedecer. Mas tampouco essa discussão parece ter qualquer importância neste caso concreto, pois não se está diante de situação na qual a visibilidade da carteira completa investida pelo RRPS importa para a configuração do desenquadramento: a exposição indevida se refere a um ativo vedado, ou seja, a caracterização da irregularidade não depende do conhecimento, por parte do administrador, de quais são os demais investimentos efetuados pelo RPPS.

51. Ainda, a Instrução CVM nº 558/2015, que disciplina o exercício profissional da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, impõe uma série de deveres aos regulados, entre os quais o de exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes.

52. Cabe apontar que essa mesma Instrução dispõe que o administrador de fundos de investimento deve exercer suas atividades de forma a respeitar e perseguir, de forma diligente, os objetivos de investimento de seus cotistas, entre os quais se inclui, por óbvio, a permanente observância, por parte

⁸ Doc. 0906536.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

desse investidores, a limites regulatórios próprios a eles impostos e que sejam de conhecimento da administradora, como neste caso.

(...)

96. Por certo, é do gestor do regime próprio de previdência social a responsabilidade primária por cumprir as regras de composição e de aplicação de suas carteiras, nos termos do que exige a Resolução CMN nº 3.922/2010.

97. Por seu lado, não pode o administrador de carteiras de valores mobiliários se apoiar nessa responsabilidade do investidor para se ver isento de seus deveres de fidúcia, lealdade e diligência para com seus clientes, os quais estão devidamente previstos no art. 16 da Instrução CVM nº 558/2015.”

18. De todo modo, o próprio regulamento⁹ do FIC Terra Nova dispunha, em seu art. 1º, §2º, que o fundo “*observa o disposto na Resolução nº 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional*”.

19. Ou seja, a própria Administradora, responsável pela constituição do fundo, previu que o FIC Terra Nova deveria se adequar às normas previstas na referida Resolução do CMN, conferindo aos cotistas do fundo a legítima expectativa de observância à tais normas regulatórias.

20. Em complemento, destaco que esta Autarquia, em conjunto com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, emitiu o Ofício Circular Conjunto nº 2/2018/CVM/SIN/SPREV, de modo a orientar diretores responsáveis pela administração e gestão de fundos de investimento sobre a Resolução CMN nº 4.695/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.

21. Nesse sentido, rejeito, também, a terceira preliminar.

III. AUTORIA E MATERIALIDADE

III.A Breves esclarecimentos

22. Antes de analisar a autoria e responsabilidade dos Acusados, cumpre apresentar breves esclarecimentos sobre os fatos envolvidos neste PAS.

⁹ Doc. 0874601.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

23. Como bem trazido pela Acusação, em 23.10.2017 (data de entrada em vigência das alterações introduzidas pela Resolução CMN nº 4.604/2017 na Resolução CMN nº 3.922/2010), **(i)** cotistas RPPS passaram a não poder mais aplicar recursos em fundos de investimento que invistam em ativos de crédito privado que não sejam emitidos por instituições financeiras ou companhias abertas (exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM); e **(ii)** o limite máximo de participação do total das aplicações dos recursos dos RPPS em um mesmo fundo de investimento foi reduzido de 25% para 15% do patrimônio líquido do fundo.

24. O regulamento¹⁰ do FIC Terra Nova, “*constituído sob a forma de condomínio aberto*” (art. 1º), estabelecia que o fundo deveria manter, “*no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido investido, de forma direta, em cotas de fundos de investimento da classe ‘renda fixa’*” (art. 8º).

25. A nova redação conferida ao art. 7º, §8º da Resolução CMN nº 3.922/2010 — aplicável ao FIC Terra Nova, uma vez que caracterizado como fundo de “renda fixa constituído sob a forma de condomínio aberto” (inciso IV, alínea “a”, do referido artigo) — estabeleceu que o fundo somente poderia investir em ativos financeiros de emissores privados caso atendessem os requisitos dispostos nos incisos I a IV:

Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos seguintes limites:

(...)

§ 8º Os ativos financeiros de emissores privados que integrem as carteiras dos fundos de investimento de que tratam a alínea “a” do inciso III, a alínea “a” do inciso IV e as alíneas “b” e “c” do inciso VII deste artigo devem:

I - ser emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

II - ser emitidos por companhias abertas, exceto securitizadoras, desde que operacionais e registradas na CVM;

III - ser cotas de classe sênior de fundo de investimento em direitos creditórios classificado como de baixo risco de crédito por agência classificadora de risco registrada na CVM ou reconhecida por essa autarquia; ou

IV - ser cotas de fundos de investimento cujos ativos investidos observem as

¹⁰ Idem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

condições do inciso I ou do inciso II deste parágrafo.

26. O art. 21, §1º da Resolução CMN nº 3.922/2010 previu, contudo, que os RPPS que já eram cotistas de fundos de investimentos antes da entrada em vigência da Resolução CMN nº 4.604/2017 podiam manter suas aplicações até o final do prazo de carência de 180 dias ou de conversão de cotas.

27. Nesse contexto, não era necessário que os cotistas RPPS do FIC Terra Nova resgatassem suas aplicações, nem que a gestora alterasse a composição e diversificação de ativos do fundo, ou mesmo diligenciasse para que fundos investidos o fizessem.

28. Com efeito, restou incontroverso nestes autos — eis que devidamente comprovado pela Acusação e não impugnado pelos Acusados — que **(a.i)** os ativos que integravam as carteiras dos fundos investidos pelo FIC Terra Nova não atendiam ao disposto no art. 7º, §8º, da Resolução CMN nº 3.922/2010¹¹; **(a.ii)** a Administradora permitiu novas aplicações de 3 (três) cotistas RPPS no FIC Terra Nova em datas posteriores à entrada em vigência da Resolução CMN nº 4.604/2017; e **(a.iii)** a Administradora aceitou aportes por um cotista RPPS, após a entrada em vigência da Resolução CMN nº 4.604/2017, que acarretou no desenquadramento de tal cotista em relação ao limite regulatório previsto no art. 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010¹².

29. O objeto da impugnação de Alberto Elias reside, portanto, na(o) **(b.i)** responsabilidade da Administradora e seu diretor referente à compra de ativos no âmbito do FIC Terra Nova; **(b.ii)** responsabilidade da Administradora e seu diretor no tocante à observância aos limites de concentração a que os cotistas RPPS eram submetidos; **(b.iii)** existência de vedação de investimento nas cotas dos fundos investidos pelo FIC Terra Nova; **(b.iv)** cumprimento do dever de diligência pelos Acusados; e **(b.v)** ausência de culpa ou dolo

¹¹ Através do Demonstrativo de Composição e Diversificação de Ativos do Fundo referente a setembro de 2017, a Acusação identificou que mais de 75% do patrimônio líquido do FIC Terra Nova estava aplicado em ativos de crédito privado, sendo certo que, de todas as sociedades emissoras dos créditos privados em questão, apenas uma possuía registro de companhia aberta junto à CVM, mas como era uma securitizadora de crédito, os ativos de crédito que emite não podiam integrar a carteira de fundos de investimento investidos por RPPS.

¹² Art. 14. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em relação ao diretor responsável.

30. Em atenção ao princípio da objetividade, entendo que os argumentos de defesa não merecem prosperar, tendo a Acusação logrado êxito em demonstrar a autoria e materialidade da violação aos deveres fiduciários (ICVM nº 558/2015, art. 16, I) pelos Acusados, conforme será tratado a seguir.

III.B Vedação a investimentos em cotas de fundos que investem em ativos de crédito privado

31. Alberto Elias argumentou que “os ativos do Fundo não correspondiam a valores mobiliários vedados aos investidores, mas sim cotas de fundos de investimentos”. Em outras palavras, o acusado sustentou que, pelo fato de o FIC Terra Nova ter investido indiretamente em ativos vedados — isto é, em cotas de fundos que investiam em tais ativos vedados —, não teria havido violação à Resolução CMN nº 3.922/2010.

32. Não merece prosperar o argumento de defesa.

33. Evidentemente, o fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não pode servir como veículo jurídico apto a permitir investimentos, ainda que indiretos (através das aplicações realizadas pelos fundos investidos), vedados àquela classe de fundo.

34. Afinal, caso assim não fosse, bastaria estruturar um fundo de investimento em cotas para se esquivar das normas regulatórias aplicáveis a determinado fundo, de modo a frustrar o objetivo regulatório ali estabelecido.

35. Ademais, o art. 8º do Regulamento¹³ do FIC Terra Nova — seguindo o disposto na ICVM nº 555/2011 (art. 119 e seguintes) — assim estabelecia:

Artigo 8º. O FUNDO mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido investido, de forma direta, em cotas de fundos de investimento da

¹³ Doc. 0874601.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

classe "renda fixa", podendo os restantes 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido ser mantidos, também de forma direta, em depósitos à vista ou aplicados em:

- I. títulos públicos federais;
- II. títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira;
- III. operações compromissadas, de acordo com a regulação específica do CMN;
- IV. cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa;
- V. cotas de fundos de investimento da classe "Renda Fixa" e Subclasses "Curto Prazo", "Referenciado" (neste caso, referenciados nos índices CDI ou SELIC) e "Simples".

36. Ou seja, era vedado ao FIC Terra Nova investir mais de 5% de seu patrimônio líquido em fundos que, por sua vez, não eram da classe "renda fixa".

37. Como bem descrito no Termo de Acusação — e jamais contestado pelos Acusados —, mais de 75% do patrimônio líquido do FIC Terra Nova estava aplicado em ativos de crédito privado de emissores que não atendiam às condições previstas §8º do art. 7º da Resolução CMN nº 3.922/2010.

38. Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, restou evidenciado o desenquadramento dos investimentos realizados pelo fundo administrado pela Única.

III.C Responsabilidade da Administradora

39. Com efeito, concordo com o entendimento exarado pela Acusação no sentido de que a Resolução CMN nº 3.922/2010 não impõe ao administrador do fundo de investimento a responsabilidade por controlar os limites aos quais os RPPS devem obedecer nem por cumprir as regras de composição e de aplicação de suas carteiras.

40. De todo modo, conforme já exposto neste voto, o regulamento do FIC Terra Nova estabeleceu em seu art. 1º, §2º, que “[o] FUNDO observa o disposto na Resolução nº 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional (‘CMN’) que regulamenta os investimentos realizados pelos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS”.

41. Da simples leitura do dispositivo referido acima, não restam dúvidas que o regulamento do fundo assegurava aos cotistas a necessidade de atendimento à referida Resolução do Conselho Monetário Nacional.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

42. Ademais, o art. 16, I, da ICVM nº 558/2015 — normativo que disciplina o exercício profissional da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários — prevê os deveres fiduciários que os administradores de fundos devem observar. Dentre tais deveres, destacam-se as obrigações de agir com diligência e lealdade para com seus clientes.

43. Ou seja, cabe ao administrador, na qualidade de prestador de serviço essencial do fundo, zelar pelos objetivos de investimentos de seus clientes (ICVM nº 558/2015, art. 16, II, “b”), os quais incluem-se o cumprimento a limites regulatórios e a observância aos tipos de ativos permitidos para tais cotistas.

44. Afinal, a administração do fundo de investimentos compreende um conjunto de serviços relacionados ao funcionamento e manutenção do fundo, os quais podem ser executados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele contratados, em nome do fundo (ICVM nº 555/2014, art. 78).

45. Sobre o tema, confira-se as precisas palavras de Eduardo Cherez Paiva¹⁴:

“A contratação de prestadores de serviço deve ser feita pelo administrador fiduciário, em nome do fundo, sendo obrigatória a contratação de serviços de auditoria independente. Também é obrigatória a contratação de terceiros quando o administrador fiduciário não estiver devidamente autorizado ou credenciado para a prestação dos seguintes serviços: (i) tesouraria, controle e processamento dos ativos financeiros do fundo; (ii) distribuição de cotas; (iii) escrituração da emissão e resgate de cotas; e (iv) custódia de ativos financeiros integrantes da carteira do fundo.

A CVM determina que a contratação de prestadores de serviços pelo administrador, em nome do fundo, deve ser precedida de criteriosa análise e seleção do contratado, devendo ainda o administrador figurar no contrato como interveniente anuente. (...)

Ainda, com base nos deveres de análise prévia à contratação e à contínua fiscalização dos serviços contratados, por parte do administrador, a CVM enxerga no administrador fiduciário o guardião do cotista, o verdadeiro *gatekeeper* do fundo.”

46. Cumpre destacar que o FIC Terra Nova possuía somente 7 (sete) cotistas, não havendo, portanto, grandes complexidades para a realização do controle de enquadramento de seus cotistas.

¹⁴ PAIVA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: Estrutura jurídica e Agentes de Mercado como Proteção do Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. pp. 116 e 118.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

47. Ademais, relevante ressaltar que a Única era também administradora de alguns fundos investidos pelo FIC Terra Nova, os quais investiam diretamente em ativos vedados aos RPPS pelas novas regras advindas da Resolução CMN nº 4.604/2017. Ou seja, não bastasse o fato de que carteiras dos fundos de investimento serem públicas e divulgadas na página da CVM na *internet*, os Acusados tinham (ou deveriam ter) conhecimento que o FIC Terra Nova investia em fundos que não podiam mais receber investimentos de cotistas RPPS.

48. O ingresso de novos investimentos por cotistas RPPS no FIC Terra Nova após as alterações introduzidas pela Resolução CMN nº 4.604/2017 na Resolução CMN nº 3.922/2010 é ainda mais grave *vis-à-vis* as regras de resgates estabelecidas no regulamento do FIC Terra Nova, sobretudo face a existência da previsão de cobrança de taxa de saída de 30% para qualquer resgate solicitado antes do prazo de 1460 dias corridos:

Artigo 14. E cobrada taxa de saída no FUNDO de 30% (trinta por cento) do valor do resgate, a qual é deduzida diretamente do valor a ser recebido, conforme prazo de conversão de cotas previsto no Parágrafo Primeiro do Artigo 20 deste Regulamento, revertendo em favor do FUNDO, não sendo cobrada taxa de ingresso no FUNDO.

Artigo 20. O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado nos termos deste Regulamento, sendo pago no 4º (quarto) dia útil subsequente à data de conversão de cotas.

Parágrafo Primeiro. Fica estipulada como data de conversão de cotas:

- I. Com cobrança de taxa de saída: o 63º (sexagésimo terceiro) dia corrido subsequente à solicitação de resgate ou primeiro dia útil subsequente, caso a data não seja dia útil.
- II. Sem cobrança de taxa de saída: o 1.460º (milésimo quadringentésimo sexagésimo) dia corrido subsequente à solicitação de resgate ou primeiro dia útil subsequente, caso a data não seja dia útil.

49. Como se vê, os referidos cotistas somente conseguiriam regularizar o enquadramento regulatório de seus investimentos no FIC Terra Nova, que investia em ativos de baixa liquidez, mediante o pagamento de taxa de saída de expressivos 30% do montante investido ou após 1460 dias da data de solicitação de resgate.

50. Por outro lado, não há como ignorar o fato de que o ingresso de novos recursos proporcionou o aumento da remuneração da Administradora no âmbito do FIC Terra Nova,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tendo em vista que a taxa de administração incidia sobre o valor do patrimônio líquido do fundo (art. 13 do Regulamento). Ou seja, a Única possuía incentivos para atuar de forma oportunista, em típico exemplo de conflito de agência¹⁵.

51. A respeito do dever de lealdade, o então Diretor Pablo Renteria foi preciso ao dispor que *“o ato desleal, em oposição à falta de diligência, que se associa à culpa em sentido estrito, supõe ação ou omissão dolosa do gestor ou administrador, que atua deliberadamente em detrimento dos interesses dos cotistas”*¹⁶.

52. Dessa forma, concordo com a tese acusatória no sentido de que a Única violou seu dever de lealdade para com seus clientes.

53. De igual modo, entendo que a Administradora violou seu dever de diligência.

54. Conforme entendimento amplamente sedimentado pela CVM, o dever de diligência consiste num normativo aberto, sendo necessária uma análise eminentemente procedimental para se verificar o atendimento ao referido comando pelo regulado. Tratando-se de fundos de investimento, cumpre ao administrador empregar meios adequados para assegurar controles internos eficientes para fiscalizar e monitorar as atividades prestadas por terceiros por ele contratado em nome do fundo.

55. A esse respeito, o então Diretor Gustavo Gonzalez¹⁷ destacou:

“36. Historicamente, a regulamentação da CVM assume um protagonismo dos administradores fiduciários na condução das atividades dos fundos de investimentos. Com efeito, a administração de carteiras de valores mobiliários é, ainda hoje, definida de modo genérico abrangente como ‘o exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores

¹⁵ A respeito do problema de agência existente nos fundos de investimento, destaco preciosas reflexões apresentadas por Rafael Vieira de Andrade de Sá: “[a] remuneração dos agentes – e, mais precisamente, o seu formato – talvez seja o núcleo da teoria da agência em diversos contextos; e não é diferente com a indústria de fundos de investimento. A relevância desse tema está ligada ao fato de que o modelo de remuneração de um agente pode ser um efetivo meio para mitigar os problemas de agência e servir de relevante instrumento para promover o alinhamento de interesses entre representados e agentes. Contudo, o oposto também é verdadeiro: um modelo inadequado de remuneração (‘não-ótimo’, na linguagem dos economistas) pode ser o principal gerador de conflitos de agência nessa relação.” (O administrador como gatekeeper dos fundos de investimento: origem, fundamentos e perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 34).

¹⁶ PAS CVM nº RJ2015/12087, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. em 24.07.2018.

¹⁷ PAS CVM nº 05/2012, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 27.08.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mobiliários'. A explicação, creio eu, reside no fato de que os poucos dispositivos legais que tratam da indústria de fundos não foram alterados à medida em que o mercado se tornou mais complexo e as atividades que originalmente eram concentradas em uma única entidade foram progressivamente sendo segregadas em prestadores de serviço autônomos e especializados

37. Na regulamentação vigente, portanto, cabe ao administrador fiduciário exercer diretamente todas as atividades necessárias para a manutenção do fundo de investimento ou, o que é mais comum, parcialmente delegá-las a terceiros. Na prática, os administradores usualmente terceirizam uma série de serviços fiduciários – incluindo não só a gestão da carteira, como, por exemplo, a distribuição de cotas e as atividades de tesouraria, escrituração de cotas e custódia de ativos financeiros – mantendo, contudo, responsabilidade por supervisionar os serviços delegados a terceiros.”

56. Não obstante tal abordagem regulatória ter sido modificada com a recém editada Resolução CVM nº 175/2022, o regime jurídico vigente à época dos fatos, estabelecido pela ICVM nº 555/2014, que “[d]ispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento”, definia, no âmbito regulatório, o administrador fiduciário como principal prestador de serviços do fundo, o qual era responsável por fiscalizar os serviços prestados por todos os terceiros contratados por ele em nome do fundo.

57. Não há dúvidas de que compete, primariamente, ao próprio gestor do RPPS a responsabilidade por zelar pelo cumprimento das regras impostas pela Resolução CMN nº 3.922/2010 a seus investimentos e ao gestor do FIC Terra Nova a responsabilidade por seleção dos ativos a serem investidos pelo fundo.

58. No entanto, depois das alterações advindas da Resolução CMN nº 4.604/2017, a Administradora tinha o dever de identificar que, em razão dos fundos investidos pelo FIC Terra Nova investirem em créditos privados, não poderia haver novos aportes pelos RPPS naquele fundo, bem como monitorar o enquadramento dos RPPS em relação aos limites regulatórios.

59. Diante do exposto neste PAS, observo que a Única não adotou controles internos no âmbito do FIC Terra Nova aptos a impedir a materialização dos riscos imputáveis aos cotistas RPPS, em violação a seus deveres fiduciários, e concluo que a Única descumpriu o dever de conduta de que trata o art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015, como imputado pela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Acusação.

III.D Responsabilidade de Alberto Elias

60. Passo agora ao exame da responsabilidade de Alberto Elias, diretor responsável, à época dos fatos, pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Única.

61. O acusado argumentou que a norma do art. 16, I, da ICVM nº 558/2015 não se aplicaria a ele, mas tão somente à administradora. Segundo o acusado, em caso de culpa, ele deveria responder civilmente pelos prejuízos causados, na forma do art. 158 do Código Civil. Ademais, apontou que *“sequer há individualização de conduta do Acusado, quem dirá, então, comprovação de culpa ou dolo na conduta que teria violado dispositivo legal”*.

62. Não obstante a regulação da CVM prever a figura do diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários (ICVM nº 558/2015, art. 4º, §2º), sua responsabilização é sempre subjetiva e depende da demonstração de dolo ou culpa.

63. Não se trata de responsabilidade solidária ou objetiva do diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. Tendo em vista se tratar de responsabilidade subjetiva, é necessário, pois, indicar a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao administrador fiduciário para que se possa discutir, de forma adequada, o eventual descumprimento do comando de fiscalização sobre terceiros contratados pelo fundo.

64. Conforme amplamente sedimentado pela CVM¹⁸, a estratégia regulatória adotada estabeleceu focos de responsabilização, de modo a criar incentivos para que diretores responsáveis por atividades específicas atuassem de forma diligente, impedindo que a responsabilidade ficasse diluída na pessoa jurídica.

65. O diretor responsável se desincumbe do seu dever de supervisionar as atividades delegadas pelo administrador fiduciário ao assegurar que o fundo adote sistemas,

¹⁸ PAS CVM nº RJ2010/9129, Rel. Dir. Otávio Yazbek, j. em 09.08.2011; PAS CVM nº RJ2010/13301, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 23.10.2012; PAS CVM nº Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.008816/2018-48, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 28.02.2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

procedimentos e controle eficazes¹⁹.

66. Consoante descrito no capítulo III.C deste voto, a Única permitiu que cotistas realizassem novos investimentos no FIC Terra Nova, não obstante o fundo ter deixado de ser apto a receber investimentos de RPPS em razão dos ativos que aplicava, e que um cotista RPPS extrapolasse o limite regulatório previsto na Resolução CMN nº 3.922/2010.

67. A meu ver, não se trata de falhas isoladas. As características do caso concreto — especialmente no tocante ao fato de que a Única era administradora de fundos investidos pelo FIC Terra Nova e o reduzido número de cotistas do fundo — evidenciam a baixa complexidade de se criar controles internos no âmbito do FIC Terra Nova aptos a mitigar os riscos aos quais os cotistas estavam submetidos. No entanto, não houve qualquer sinalização por parte da Administradora nem de seu diretor responsável para se evitar tais violações regulatórias pelos clientes.

68. Nesse sentido, entendo que a Acusação logrou êxito em demonstrar que a Administradora não implementou controles internos adequados e suficientes a mitigar riscos de desenquadramento de cotistas RPPS no FIC Terra Nova, e Alberto Elias, por sua vez, não indicou (e muito menos comprovou) ter adotado esforços suficientes para implementar tais controles ou monitorar os prestadores de serviços contratados pela Administradora em nome do FIC Terra Nova. Assim, concluo que Alberto Elias também deve ser responsabilizado pelo descumprimento do dever de conduta de que trata o art. 16, inciso I, da ICVM nº 558/2015, como imputado pela Acusação, razão pela qual entendo que ele deve ser responsabilizado por violação ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

69. Pelas razões expostas no capítulo II deste voto, rejeito as preliminares suscitadas

¹⁹ Nas palavras da então Diretora Maria Helena Santana no julgamento do PAS CVM nº RJ2005/8510, “*como diretor responsável, pessoa que existe na regulamentação exatamente para assegurar em nome da pessoa jurídica, que evidentemente não tem vontades, que as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas, o diretor responsável só poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse demonstrado que ele tomou cuidados e providências para garantir o cumprimento dessas obrigações, que apesar de sua atuação não teriam sido seguidas*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em sede de defesa.

70. Em relação ao mérito, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados por infração ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015, por terem violado seus deveres fiduciários para com seus clientes no âmbito do FIC Terra Nova, ao permitirem novos investimentos no fundo que acarretaram violações por cotistas RPPS às normas previstas nos arts. 7º, §8º, e 14 da Resolução CMN nº 3.922/2010.

71. Observo que os fatos que acarretaram o desenquadramento dos RPPS no âmbito do FIC Terra Nova ocorreram no período de 24.10.2017 a 12.12.2017. Para fins de dosimetria, cabe considerar a redação vigente da Lei nº 6.385/1976 — isto é, a nova redação trazida pela Lei nº 13.506/2017, de 13.11.2017 —, em linha com precedentes da CVM²⁰ e com entendimento consolidado na seara do direito penal objeto da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal²¹.

72. Ainda que o ingresso de novos recursos, no valor de mais de R\$ 35 milhões²², tenha proporcionado o aumento da remuneração da Administradora no âmbito do FIC Terra Nova, uma vez que a taxa de administração era atrelada ao valor do patrimônio líquido do fundo²³, não há nos autos deste PAS documentos que informem os montantes totais da remuneração auferida.

73. Nesse contexto, entendo mais apropriada a imposição de multa pecuniária, com

²⁰ PAS CVM nº 19957.0002382019-82, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020; PAS CVM nº 19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021.

²¹ Súmula 711 - A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência

²² Doc. 0875098.

²³ “Artigo 13. O FUNDO está sujeito à taxa de administração de 0,90% a.a. (noventa centésimos por cento ao ano) sobre o valor do seu patrimônio líquido ou a quantia mínima mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que for maior, a qual remunera os serviços de administração fiduciária, gestão de recursos, controladoria e distribuição, mas não inclui a remuneração dos prestadores de serviços de custódia e auditoria das demonstrações financeiras do FUNDO nem os valores correspondentes aos demais encargos do FUNDO, os quais serão debitados do FUNDO de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação em vigor. [...] Parágrafo Segundo. A remuneração prevista no caput deste Artigo deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.” (Doc. 0874601).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

base no inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, em linha com precedentes julgados pelo Colegiado da CVM²⁴, observando, ainda, que, neste caso, como dito, são aplicáveis as disposições trazidas pela Lei nº 13.506/2017.

74. Cabe frisar que a infração imputada aos Acusados é de natureza grave, nos termos do art. 32 da então vigente ICVM nº 558/2015, cujo teor foi refletido no art. 35 da Resolução CVM nº 21/2021 atualmente em vigor.

75. Percebe-se, no caso em análise, uma nítida relação de agência, em que a Administradora do fundo deixou de atuar no melhor interesse de seus clientes. A violação aos deveres fiduciários perpetrada pelos Acusados permitiu que cotistas RPPS do FIC Terra Nova — que incluíam institutos de previdência social de servidores de municípios do Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo — aplicassem recursos em ativos vedados, em desacordo com o nível de risco que tais cotistas podiam se expor. Não cabe, entretanto, aplicar a agravante relativa à violação de deveres fiduciários, prevista no art. 65, IV, da Resolução CVM nº 45/2021, pois tal elemento já constitui e qualifica a própria infração ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015 (v. art. 65, caput, da Resolução CVM nº 45/2021).

76. De resto, na dosimetria da pena, deixo de levar em conta, como circunstância atenuante, bons antecedentes, tendo em vista o histórico dos Acusados perante a CVM²⁵.

77. Tendo em vista a gravidade em abstrato e em concreto das irregularidades comprovadas e em atendimento ao disposto nos arts. 62 e 63 da Resolução CVM nº 45/2021, voto por fixar a pena-base no montante de R\$ 600.000,00, para a pessoa jurídica administradora do FIC Terra Nova, e de R\$ 300.000,00, para o seu diretor responsável perante a CVM, as quais, na ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, consoante

²⁴ PAS CVM nº RJ2012/12201, Rel. Dir. Luciana Dias, j. em 04.08.2015; PAS CVM nº 07/2012, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. em 06.03.2018; PAS CVM nº 2015/9465, Rel. Dir. Gustavo Borba, j. em 13.07.2018; PAS CVM nº 2016/6284, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. em 23.10.2018.

²⁵ Alberto Elias Assayag Rocha foi condenado à penalidade de multa pecuniária por violação ao art. 90, X, da ICVM nº 555/2014 (PAS CVM nº 19957.008816/2018-48, Rel. Presidente João Pedro Nascimento j. em 28.02.2023).

Única Administração e Gestão de Recursos Ltda., por sua vez, também foi condenada à penalidade de multa pecuniária por violação ao art. 90, X, da ICVM nº 555/2014 (PAS CVM nº 19957.008816/2018-48, Rel. Presidente João Pedro Nascimento j. em 28.02.2023), bem como à penalidade de multa pecuniária por violação ao art. 12 da ICVM nº 358/2002 (PAS CVM nº RJ2018/4059, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 16.12.2022).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

detalhado acima, refletem-se nas penas finais a serem aplicadas aos Acusados.

78. Nesses termos, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, pela **condenação** de:

(i) **Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.**, na qualidade de administradora do FIC Terra Nova, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 600.000,00** (seiscentos mil reais) por infração ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015, por ter violado seus deveres fiduciários, ao ter permitido que cotistas RPPS investissem em ativos vedados a eles e ao ter aceitado aplicações de um cotista RPPS que ultrapassaram o limite máximo de 15% que ele podia deter em um fundo de investimento; e

(ii) **Alberto Elias Assayag Rocha**, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Única, à penalidade de **multa pecuniária** no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais) por infração ao art. 16, I, da ICVM nº 558/2015, por ter violado seus deveres fiduciários, ao ter permitido que cotistas RPPS investissem em ativos vedados a eles e ao ter aceitado aplicações de um cotista RPPS que ultrapassaram o limite máximo de 15% que ele podia deter em um fundo de investimento.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator